

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 267/2534 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โจทก์
 นาย สงวน วรณ ประสาท กับพวก จำเลย
 ป.วิ.พ. มาตรา 183, มาตรา 249, มาตรา 226 (2)

ศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดเรื่องอายุความเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ในการชี้สอง
สถาน และจำเลยไม่ได้คัดค้าน จึงไม่มีประเด็นที่จะวินิจฉัยว่าคดีขาดอายุความแล้ว
หรือไม่ จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้ อ. พ้องคดีนี้จำเลยจะฎีกาว่าหนังสือ
มอบอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้รับมอบอำนาจมิได้ลงลายมือชื่อในฐานะ
ผู้รับมอบอำนาจหาได้ไม่เพราะไม่ใช่ประเด็นที่จำเลยให้การต่อสู้คดีไว้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายอภิรัตน์ กาญจนรัมย์ ฟ้องคดีแทน จำเลยที่ 1 ทำสัญญาขายลดเช็คกับโจทก์ 2 ครั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2527 และวันที่ 12 กันยายน 2527 รวมเงินตามสัญญาขายลดเช็คทั้งสองครั้งเป็นเงิน 2,400,000 บาท มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ โดยยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ ร่วมกับจำเลยที่ 1 เมื่อเช็คที่จำเลยที่ 1 ขายลดแก่โจทก์ถึงกำหนด ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 3,081,999.05 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปีของต้นเงิน 2,400,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยทั้งสามให้การว่าโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายอภิรัตน์ กาญจนรัมย์ ฟ้องคดีแทนนายอภิรัตน์ไม่มีอำนาจลงชื่อใน

ฟ้องและแต่งตั้งทนายให้เรียงฟ้องฟ้องโจทก์เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มูลหนี้คดีนี้คือเอกสารเช็ค 3 ฉบับ ที่ขายลดแก่โจทก์ เมื่อวันที่ลงในเช็คดังกล่าวนับถึงวันฟ้องเกินกว่า 1 ปี คดีจึงขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 3,081,999.05 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปีของต้นเงิน 2,400,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นขึ้นมาสู่ศาลฎีกาว่า คดีขาดอายุความแล้วหรือไม่ และหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ สำหรับประเด็นแรกปรากฏว่า ในการชี้สองสถานศาลมีได้กำหนดเรื่องอายุความเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ และไม่ปรากฏว่าจำเลยโต้แย้งคำสั่งศาลในการกำหนดประเด็นข้อพิพาทจึงไม่มีประเด็นที่จะวินิจฉัย ฎีกาของจำเลยทั้งสามในประเด็นนี้ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้

ประเด็นต่อไปคือนหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยทั้งสามให้การว่าโจทก์มิได้มอบอำนาจให้นายอภิรัตน์กาญจโนมัย ฟ้องคดีนี้ แต่ยกขึ้นเป็นประเด็นในชั้นฎีกาว่าหนังสือมอบอำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้รับมอบอำนาจมิได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับมอบอำนาจ เหตุที่จำเลยทั้งสามยกขึ้นฎีกาเป็น คนละเรื่องกับที่จำเลยทั้งสามให้การสู้คดีไว้ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยให้เช่นกัน ส่วนที่จำเลยทั้งสามฎีกาต่อไปว่านายอภิรัตน์ ลงชื่อในใบแต่งตั้งทนายเพื่อดำเนินคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เมื่อในชั้นนี้คดีไม่มีประเด็นจะต้องวินิจฉัยว่าการมอบอำนาจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงต้องฟังว่านายอภิรัตน์ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีนี้ การตั้งทนายจึงชอบด้วยกฎหมายฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น ศาลฎีกาเห็นชอบด้วยในผลที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา"

พิพากษายืน

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ชุม สุกแสงเปล่ง-เพ็ญ เพ็ญนิติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ